

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

બિનઅહેવાલપાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં
ફોજદારી અપીલીય હકૂમત
ફોજદારી અપીલ નંબર ૧૪૨૦/૨૦૧૮

હેમંતભાઈ બલવંતભાઈ પટેલ અને અન્ય અપીલકર્તાઓ
વિરુદ્ધ
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યસામાવાળાઓ

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ શ્રી એમ.આર.શાહ

(૧) અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત ઉચ્ચ અદાલતે સ્પેશ્યલ ક્રિમિનલ એપિલકેશન (કવોશિંગ) નં. ૭૬૫/૨૦૧૨માં ૧૪.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ આપેલા વાદગ્રસ્ત ચુકાદો અને આદેશથી વ્યથિત અને અસંતુષ્ટ થઈને, જેમાં ઉચ્ચ અદાલતના વિદ્વાન સિંગલ જજે ઉક્ત રીટ પીટીશનને ફગાવી દીધી છે અને સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન સમક્ષ એફઆઈઆર I-C.R No. ૨૯૩/૨૦૦૭ના કારણે ઉદ્ભવેલી હાલના અપીલકર્તાઓ સામેની ફોજદારી કાર્યવાહીને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. તેથી, મૂળ આરોપીએ હાલની અપીલ દાખલ કરી છે.

(૨) અમે અપીલકર્તાઓ વતી હાજર રહેલા વિદ્વાન વકીલ શ્રી સૈફ ઝિયા અને મૂળ ફરિયાદી વતી હાજર રહેલા વિદ્વાન વકીલ શ્રી સિદ્ધાર્થ દવેને સાંભળ્યા.

શરૂઆતમાં એ નોંધવું જરૂરી છે કે થોડા સમય પહેલાં હાલના અપીલકર્તાઓ –મૂળ આરોપીએ, ફરિયાદી સામે ૨૩.૦૪.૨૦૦૭ના રોજ સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર I-C.R.No.૩૩૭/૨૦૦૭ દાખલ કરી હતી અને ફરિયાદી સામે અહીં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને આ બાબત હાલમાં જેએમએફસી, અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) સમક્ષ ચુકાદા માટે પેઢિંગ છે. અહીં એ પણ નોંધવું જરૂરી છે કે હાલના અપીલકર્તાઓ મૂળ ફરિયાદીના પુત્ર અને પૌત્ર છે અને મૂળ ફરિયાદી અપીલકર્તા નંબર ૧ની માતા અને અપીલકર્તા નંબર ૨ (અહીંના આરોપી) ની દાદી છે.

(૨.૧) એફઆઈઆરમાં નોંધાયેલા આક્ષેપો મુજબ, અપીલકર્તા નંબર ૧ એ ફરિયાદીની બનાવટી સહી બનાવટી કરીને અપીલકર્તા નંબર ૧ અને ફરિયાદીના સંયુક્ત બેંક ખાતામાં અપીલકર્તા નંબર ૨ – પૌત્રનું નામ સામેલ કર્યું. અને ત્યારબાદ બેંક સ્લિપના આધારે અપીલકર્તા નં. ૨ એ ઉક્ત સંયુક્ત બેંક ખાતામાંથી કુલ રૂ. ૧૦,૫૦,૦૦૦/- ઉપાડી લીધા હતા, જે મૂળરૂપે અપીલકર્તા નં. ૧ અને ફરિયાદીનું સંયુક્ત ખાતું હતું.

(૩) અપીલકર્તાઓ તરફથી હાજર થયેલા વિદવાન વકીલે ભારપૂર્વક દલીલ કરી છે કે ડી-૧, ડી-૨, ડી-૪ અને ડી-૬ પરના ફરિયાદીના મૂળ હસ્તાક્ષરો સાથે ડી-૩ અને ડી-૫ પરના દસ્તાવેજો પરના વિવાદિત હસ્તાક્ષરો મેળ ખાય છે. તેમણે એક્ઝેસએલના અહેવાલ (પરિશિષ્ટ પી-૨) પર ખૂબ આધાર રાખ્યો છે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, આ રીતે અપીલકર્તાઓએ પારિવારિક વિવાદ હોવાના કારણે વિવાદને સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે ઉકેલવા માટે તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા હતા, જોકે, પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા છે.

(૩.૧) અપીલકર્તાઓ વતી હાજર થયેલા વિદવાન વકીલે બારમાં જણાવ્યું છે કે અપીલકર્તાઓ ૧.૬.૨૦૦૭ થી અત્યાર સુધી ૧૨ ટકાના સાદા વ્યાજ સાથે રૂ. ૧૦,૫૦,૦૦૦/- ની સંપૂર્ણ રકમ ફરિયાદીને પરત કરવા તૈયાર છે, જેથી અરજદારો અને ફરિયાદી વચ્ચેના સંબંધો ફરી સૌહાર્દપૂર્ણ બની શકે.

(૪) ફરિયાદી વતી હાજર થયેલા વરિષ્ઠ વકીલ શ્રી સિદ્ધાર્થ દવેએ યોગ્યતાના આધારે રજૂઆતો કરી છે કે જ્યારે વિદ્વાન ટ્રાયલ કોર્ટ તેમજ રિવિઝનલ કોર્ટ અને તે પછી ઉચ્ચ અદાલતે આરોપીને મુક્ત કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, ત્યારે આ અદાલત પણ તેમાં હસ્તક્ષેપ ન કરે. જોકે ત્યારબાદ જ્યારે અમે પ્રથમ દ્રષ્ટીએ એવો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે આ આરોપીને છોડી મૂકવા માટે યોગ્ય કેસ છે અને અપીલકર્તાઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી

ફોજદારી કાર્યવાહીને રદ કરવી જોઈએ, ત્યારે તેમણે દાદ માગી છે કે તે કિસ્સામાં અપીલકર્તાઓ દ્વારા સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવેલી I-C.R No.33૭/૨૦૦૭ની ફરિયાદીની સામે ફોજદારી કાર્યવાહીને પણ રદ કરવામાં આવે.

(૫) અપીલકર્તાઓ તરફથી હાજર થયેલા વિદ્વાન વકીલે બારમાં જણાવ્યું છે કે અપીલકર્તાઓ અને ફરિયાદી, જે અપીલકર્તા નંબર ૧ની માતા છે, તેમની વચ્ચે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો જાળવવા માટે, ભારતના બંધારણની કલમ ૧૪૨ હેઠળ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને આ અદાલત દ્વારા કથિત ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવામાં આવે તો પણ અપીલકર્તાઓને કોઈ વાંધો નથી.

(૬) સંબંધિત પક્ષોના વિદ્વાન વકીલને સાંભળ્યા પછી અને ખાસ કરીને પરિશિષ્ટ પી-૨ અને વિવાદિત દસ્તાવેજો ડી-૩ અને ડી-૫ પર રજૂ કરવામાં આવેલા એફએસએલના અભિપ્રાય/અહેવાલ અને ફરિયાદીના ડી-૧, ડી-૨, ડી-૪ અને ડી-૬ તરીકે ચિહ્નિત દસ્તાવેજો પર તેના હસ્તાક્ષરની તુલનામાં તેના હસ્તાક્ષરોને ધ્યાનમાં લીધા પછી અને અપીલકર્તાઓ અને પુત્ર, પૌત્ર અને માતા/દાદીના મૂળ ફરિયાદી વચ્ચેના સંબંધોને જોતા, અમારો અભિપ્રાય છે કે અપીલકર્તાઓ સામે ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવી પક્ષકારોના વ્યાપક હિતમાં નહીં હોય. અન્ય રીતે ગુણદોષ પર પણ, એફએસએલના અહેવાલ (પરિશિષ્ટ પી-૨) અને વિવાદિત દસ્તાવેજો ડી-૩ અને ડી-૫ને ધ્યાનમાં રાખીને, અમારો

અભિપ્રાય છે કે અપીલકર્તાઓ સામેની ફોજદારી કાર્યવાહીને રદ કરવા માટે આ યોગ્ય કેસ છે.

(૭) આ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને કે એક તરફ માતા અને બીજી તરફ પુત્ર અને પૌત્ર વચ્ચે વિવાદ છે, જે સંબંધિત પક્ષોના વિદ્વાન વકીલની સંમતિ સાથે અને અપીલકર્તાઓ તરફથી હાજર થયેલા વિદ્વાન વકીલની સંમતિ સાથે પણ, અમે ભારતના બંધારણની કલમ ૧૪૨ હેઠળ અમને મળેલ પાવરનો ઉપયોગ કરીને સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન સાથે I- C.R.No.૩૩૭/૨૦૦૭ના કારણે મૂળ ફરિયાદી વિરુદ્ધ ફોજદારી કાર્યવાહીને રદ કરવાનું યોગ્ય ગણીએ છીએ.આમ છતાં, સાથે સાથે, સંમત થયા મુજબ, અપીલકર્તાઓ ૦૧.૦૬.૨૦૦૭ થી આજ સુધીના એક અઠવાડિયાની અંદર ચૂકવવાપાત્ર ૧૨ ટકા સાધારણ વ્યાજ સાથે રૂ.૧૦,૫૦,૦૦૦/- ની સંપૂર્ણ રકમ પરત કરશે અને તેવું થયેથી અપીલકર્તાઓ સામેની હાલની ફોજદારી કાર્યવાહીને રદ કરવામાં આવે છે.

(૮) ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને અને ઉપર જણાવેલા કારણોને ધ્યાનમાં રાખીને, હાલની અપીલ મંજૂર કરવામાં આવે છે.વિદ્વાન જેએમએફસી, અમદાવાદ (ગ્રામીણ) સમક્ષ પેર્લિંગ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન અને ફોજદારી કેસ નંબર ૩૩૯૮/૨૦૦૯ સાથે પરથમ ગુના રજીસ્ટર ૨૯૩/૨૦૦૭ એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવેલ હાલના અપીલકર્તાઓ સામેની ફોજદારી કાર્યવાહીને રદ કરવાનો આથી આદેશ

આપવામાં આવે છે. અપીલકરતાઓને ૧૦,૫૦,૦૦૦/- મૂળ ફરિયાદી- માતાનાં નામે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે ઓર્ડરના માધ્યમથી ૧ જૂન, ૨૦૦૭ થી આજથી એક અઠવાડિયાની અંદર ફરિયાદીને ૧૨ ટકાના સાધારણ વ્યાજ સાથે પરત કરવા/ચુકવવા જણાવાયું છે. ભારતના બંધારણની કલમ ૧૪૨ હેઠળ મળેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને અને સંબંધિત પક્ષો માટે હાજર રહેલા વિદ્વાન વકીલની સંમતિથી અને અપીલકર્તાઓ દ્વારા સંમત થયા મુજબ, અહીં એફ.આઈ.આર. નં.૩૩૭/૨૦૦૭ કારણે ઉદભવેલ ફરિયાદી સામેની ફોજદારી કાર્યવાહી સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન સાથેના નંબર ૩૩૭/૨૦૦૭ને પણ રદ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે જેથી કરીને ફરીયાદી અને ફરિયાદી - માતા, પુત્ર અને પૌત્ર વચ્ચે ફરીથી સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો બની શકે. અમે આશા રાખીએ છીએ અને વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે સમજદારીની ભાવના વધશે અને પક્ષો વચ્ચે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો રહેશે.

(૧૦) હાલની અપીલનો ઉપરોક્ત રીતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.

.....ન્યાયમૂર્તિ
(એમ. આર. શાહ)

.....ન્યાયમૂર્તિ
(કિષ્ના મુરારી)

નવી દિલ્હી
માર્ચ-૨૪, ૨૦૨૩

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.